

1502181-06.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... forma, caracterizado o delito de tráfico, diante dos depoimentos das testemunhas policiais militares ouvidos em juízo, da apreensão das drogas, bem como sua forma de acondicionamento, de anotações referentes à contabilidade do tráfico e de valores provenientes do comércio ilícito.

Não bastasse, o acusado confessou a prática do delito de tráfico de drogas em solo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502181-06.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502181-06.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO SIQUEIRA LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

DIEGO SIQUEIRA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 180, "caput", e 333, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no período compreendido entre 23 de março de 2018 e 03 de novembro de 2021, recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular Samsung, Galaxy J5, IMEI nº 357771080001832, pertencente à vítima Michelli da Silva Pereira, coisa que sabia ser produto de crime.

Ainda porque, nas circunstâncias também mencionadas na denúncia, no dia 03 de novembro de 2021, DIEGO SIQUEIRA LIMA, qualificado nos autos, guardava e transportava, para fins de tráfico, 150 (cento e cinquenta) porções de cocaína e uma porção de maconha, drogas que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais) em dinheiro, oriunda do comércio ilícito.

Finalmente porque, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, no mesmo dia 03 de novembro de 2021, após a prisão em flagrante, DIEGO SIQUEIRA LIMA, qualificado nos autos, ofereceu vantagem indevida, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta

mil reais), à autoridade policial, para a determinar a omitir ato de ofício, qual seja, a lavratura do auto de prisão em flagrante e o encaminhamento do denunciado à audiência de custódia.

Recebida a denúncia (fls. 104/105), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 112/122.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 148).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas 03 (três) testemunhas comuns, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade está amplamente demonstrada pelos boletins de ocorrências nº 4411/2021 (fls. 12/19) e nº 915/2018 (fls. 20/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), pelo laudo de constatação (fls. 23/25), bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico, positivo para cocaína e maconha (fls. 159/161), e demais laudos periciais (fls. 151/158).

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado aduziu “Que foi a uma “boca de fumo” levar cocaína para abastecer o local e após, solicitou uma corrida por aplicativo para retornar à sua residência. Durante o trajeto, estando no interior do veículo, foram parados por equipe policial militar que realizou a abordagem e localizou o entorpecente em sua mochila. Relata ser gerente da boca de fumo e que já foi preso pelo cometimento de roubo e receptação. Aduz ainda ser integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e indagado, afirmou ter sido “batizado” pela organização criminosa.” (fls. 10).

Ao ser interrogado em juízo, mudou sua versão, alegando que havia saído da prisão e, por estar desempregado, aceitou realizar o transporte de uma mochila, por R\$ 200,00, sem saber o que havia em seu interior, apesar de ter ciência de que se tratava de algo ilícito. Afirmou que, juntamente com a mochila, recebeu um aparelho celular, o qual não desbloqueou para os policiais por não saber a senha, já que não era seu. Negou saber que transportava droga, alegando que só soube o que havia na mochila, além das drogas, dinheiro e anotações, quando os policiais a abriram. Relatou que não ofereceu dinheiro a nenhuma autoridade, bem como que não conhecia os policiais ouvidos em juízo, sem saber apontar qual motivo teriam para o acusar injustamente.

Contudo, a versão do acusado foi totalmente desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

O policial civil Vlamir, em solo policial, aduziu “Que a Autoridade Policial realizava o interrogatório do preso, momento em que fui chamado para acompanhar o ato. Nesse momento, o Delegado de Polícia pediu que o interrogado repetisse o que teria dito, pois não havia entendido do que se tratava, quando então DIEGO SIQUEIRA LIMA falou os seguintes dizeres: “estou querendo te chamar nas ideia” e “querendo te oferecer um fiapo”. Que nesse momento a Autoridade Policial indagou o que seria “oferecer um fiapo”, quando então DIEGO disse que se tratava de dinheiro. Ato contínuo DIEGO disse que precisava de realizar uma ligação e que daria para o Delegado de Polícia a quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Diante do ocorrido, a Autoridade Policial deu voz de prisão em flagrante delito a DIEGO pelo cometimento do crime de corrupção ativa, encerrando o interrogatório policial” (fls. 08).

Em juízo, corroborou suas declarações policiais, confirmando ter presenciado quando o acusado ofereceu dinheiro para a autoridade policial, durante o interrogatório na Delegacia de Polícia, a fim de que não fosse autuado em flagrante delito, bem como atestou que ele confessou a prática do crime de tráfico de drogas, informando que pertencia a facção criminosa e atuava como gerente de um ponto de venda em São Bernardo de Campo.

A testemunha Dennis, policial militar, em depoimento judicial, aduziu que, na data

dos fatos, em operação de bloqueio, efetuaram a abordagem do veículo no qual o acusado estava no banco de trás, quando demonstrou nervosismo e tentou esconder uma mochila, razão pela qual deram ordem de parada e efetuaram busca pessoal e veicular. Contou que constataram que o condutor era motorista de aplicativo e nada de ilícito foi apreendido em poder de ambos, mas, na mochila que o acusado trazia consigo, que deixou no assoalho do veículo, localizaram porções de cocaína, mais de dois mil reais em dinheiro e anotações do tráfico, ocasião em que ele confessou a prática do crime e disse que era gerente de ponto de venda em São Bernardo do Campo. Contou que ele ofereceu o valor encontrado para que não fosse preso, bem como que não quis desbloquear um dos aparelhos celulares que encontraram no bolso dele para que pudessem fazer pesquisas pelo IMEI, o qual, durante as investigações, constataram ser produto de crime.

O policial militar Elias, por seu turno, em juízo, corroborou integralmente o alegado por seu parceiro, acrescentando que o acusado não quis desbloquear o celular por receio de que tivessem acesso a mensagens relacionadas ao tráfico de drogas, afirmando que ele admitiu ser o responsável pela coleta de valores do comércio espúrio, razão pela qual estava em poder da alta quantia em dinheiro. Pois bem. Nada há nos autos que desmereça os relatos das testemunhas policiais militares, visto que prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, inclusive com a prova produzida na fase extrajudicial.

Impossível não dar crédito aos relatos deles, que, ao que tudo indica, agiram com lisura, não se podendo desacreditar nos seus depoimentos, visto que localizaram as drogas e anotações referentes ao tráfico de drogas no interior de uma mochila em poder do acusado, além de grande quantia em dinheiro, certamente oriunda do comércio ilícito.

Assim, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Além do mais, não há motivos para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Dessa forma, caracterizado o delito de tráfico, diante dos depoimentos das testemunhas policiais militares ouvidos em juízo, da apreensão das drogas, bem como sua forma de acondicionamento, de anotações referentes à contabilidade do tráfico e de valores provenientes do comércio ilícito.

Não bastasse, o acusado confessou a prática do delito de tráfico de drogas em solo policial, mencionando, inclusive, ser integrante de facção criminosa, o que torna a autoria certa.

Até porque, nenhuma prova foi produzida a fim de comprovar que as drogas, dinheiro e anotações apreendidos não seriam de sua propriedade ou que não se referissem ao comércio ilícito.

Demonstrado, plenamente, o dolo com que agiu o acusado, considerando sua confissão policial, o que demonstra sua inequívoca ciência do material existente na mochila que transportava, sendo, inviável acolher a tese de ausência do elemento subjetivo, uma vez que o acusado certamente sabia o que levava, não sendo crível a versão por ele apresentada, a qual se mostrou isolada e não foi confirmada por nenhum elemento de prova.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório.

Com o advento da Lei nº 11.343/06, no delito de tráfico e nas formas equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Todavia, o acusado não preenche os requisitos legais acima elencados e descritos no artigo 33, parágrafo 4º, da referida lei, não se aplicando a causa de diminuição de pena, em razão dos maus antecedentes e da comprovada tripla reincidência, à vista da certidão e folha de antecedentes de fls. 53/70.

Por sua vez, deve-se reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão dos depoimentos das testemunhas policiais militares, além da própria versão do acusado, é firme o suficiente para se concluir que o dinheiro apreendido era oriundo do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser declarado perdido.

No tocante à imputação referente à receptação, o delito de roubo do aparelho celular Samsung, Galaxy J5, anteriormente praticado, ficou caracterizado pelo boletim de ocorrência nº 915/2018, pelas declarações extrajudiciais prestadas vítima Michelli da Silva Pereira (fls. 20/21) e, ainda, pelos depoimentos das testemunhas policiais que afirmaram, em juízo, que o bem era produto de crime.

Por sua vez, não é crível que o acusado tenha recebido o aparelho celular subtraído desconhecendo que se tratava de bem de origem espúria, à vista das circunstâncias do caso, o que ficou evidente por ter se negado a desbloquear o aparelho e informar seu IMEI a fim de possibilitar sua consulta pelos policiais. Inegável, neste passo, a ciência que o acusado tinha da origem ilícita do bem apreendido.

A prova revela que sua conduta sequer resvala para o campo da culpa strictu sensu e nem se cogita de possível desclassificação para receptação culposa, como pretendeu a defesa.

E, como já se decidiu:

"Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação" (TACRIM-SP - AC - Rel. Passos de Freitas - RJD 12/118).

"Os indícios concludentes e seguros que conduzem à certeza de que o réu era conhecedor da origem criminosa da res, que recebera para vender e posteriormente repartir o produto que viria a auferir, tornam certa a sua condenação por receptação dolosa" (TJSC - AC - Rel. Gaspar Rubick - RT 629/358).

Patente, pois, que há prova convincente que indica que o acusado tinha efetivo conhecimento da origem criminosa do aparelho celular com ele apreendido, sendo certo que o recebeu ciente de que se tratava de produto de crime.

Da mesma forma, comprovada a prática do delito de corrupção ativa, uma vez que o acusado ofereceu vantagem indevida ao Delegado de Polícia, por ocasião do interrogatório policial, para o determinar a omitir ato de ofício, qual seja, a lavratura do auto de prisão em flagrante e demais atos consequentes, o que foi confirmado pelo depoimento da testemunha policial civil Vlamir, o qual afirmou, na fase extrajudicial e em juízo, ter presenciado o momento em que o ele ofereceu a quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) à autoridade policial, o que caracteriza, portanto, o delito previsto no artigo 333 do Código Penal.

Ademais, não há qualquer motivo para que não seja atribuído total crédito ao depoimento policial. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que o policial civil Vlamir tivesse motivo particular ou injusto, para incriminar falsamente o acusado.

E, afinal, o fato da testemunha ser policial, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser "inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC n 74.608-SP - STF).

Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, de receptação e de corrupção ativa acima definidos foram praticados em concurso material de infrações, pois o acusado, mediante mais de uma ação, praticou crimes distintos, aplicando-se cumulativamente

as penas.

Assim sendo, satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, por infração ao artigo 33, "caput", desta lei, considerando os maus antecedentes do acusado, à vista de condenação anterior sem força para caracterizar a reincidência (processo nº 0020878-49.2007.8.26.0050 - fls. 53/54 e 67), fixo-lhe a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e considerando serem três as condenações (processos nº 0008569-93.2007.8.26.0050 - fls. 53 e 68, nº 0032874-39.2010.8.26.0050 - fls. 54/55 e 68 e nº 0074838-12.2010.8.26.0050 - fls. 55 e 67), agravo a pena em 1/4 (um quarto), elevando-a a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias que a modifique.

Entendo não ser o caso de aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, uma vez que a confissão não foi completa, uma vez que o acusado negou saber que transportava droga, o que foi desmentido pelos relatos das testemunhas policiais e pelo próprio interrogatório extrajudicial do acusado.

É o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

"A pena é atenuada quando o agente confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. Beneficia-se o autor do ilícito como estímulo à verdade processual, não se exigindo, como na lei anterior, que o ilícito seja de autoria ignorada ou imputada a outrem. Não basta, porém, a simples confissão para que se configure a atenuante; exige-se que ela seja espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento." (in Código Penal Interpretado, ed. Atlas, 1999, pág. 372).

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 180 do Código Penal, considerando os maus antecedentes do acusado, à vista de condenação anterior sem força para caracterizar a reincidência (processo nº 0020878-49.2007.8.26.0050 - fls. 53/54 e 67), fixo-lhe a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e considerando serem três as condenações, uma delas pela prática do mesmo delito (processos nº 0008569-93.2007.8.26.0050 - fls. 53 e 68, nº 0032874-39.2010.8.26.0050 - fls. 54/55 e 68 e nº 0074838-12.2010.8.26.0050 - fls. 55 e 67), agravo a pena em 1/3 (um terço), elevando-a a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias que a modifique.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 333 do Código Penal, considerando os maus antecedentes do acusado, à vista de condenação anterior sem força para caracterizar a reincidência (processo nº 0020878-49.2007.8.26.0050 - fls. 53/54 e 67), fixo-lhe a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e considerando serem três as condenações (processos nº 0008569-93.2007.8.26.0050 - fls. 53 e 68, nº 0032874-39.2010.8.26.0050 - fls. 54/55 e 68 e nº 0074838-12.2010.8.26.0050 - fls. 55 e 67), agravo a pena em 1/4 (um quarto), elevando-a a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias que a modifique. Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a quantidade de pena aplicada, a gravidade dos delitos praticados, um deles equiparado a

hediondo, bem como os maus antecedentes e a tripla reincidência do acusado. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando. O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes, a reincidência e que tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação da conduta, considerada grave.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar DIEGO SIQUEIRA LIMA, qualificado nos autos, à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (dias) de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, no artigo 180, "caput", e artigo 333, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Declaro perdidos os valores apreendidos em poder do acusado, que deverão ser destinados na forma prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Estando o acusado preso provisoriamente, inaplicável o disposto no artigo 59 da Lei nº 11.343/06. Por tal razão, e ainda considerando a gravidade dos delitos, a hediondez do tráfico de drogas, bem como os maus antecedentes, a tripla reincidência e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revendo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de "detração" do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu no presente caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se ainda necessário, oficie-se à autoridade policial para que providencie a incineração das drogas apreendidas, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, aguardando-se o trânsito em julgado.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA